

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1943/2532

นายวันชัย ภูงศ์มาศ กับพวก

โจทก์

นายชัยสิทธิ์ นพรัตน์วงศ์ กับพวก

จำเลย

นายจำลอง สมไนใจ ทนายโจทก์ที่ 1

ถึงที่ 9

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 176

ความว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้โจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีในชั้นฎีกากับจำเลยต่อไป จึงขอถอนฎีกาขอได้โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ทางพิพาทกว้างประมาณ 4 เมตรยาวประมาณ 86 เมตร ปรากฏตามเส้นสีน้ำเงินในเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 เป็นทางการจำยอมของที่ดินเลขที่ 1854-1856 และของโจทก์ ให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนทางดังกล่าวเป็นทางการจำยอมแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษานี้เป็นการแสดงเจตนาแทน ให้จำเลยทั้งสองรื้อกำแพงคอนกรีตและประตูเหล็กที่ปิดกั้นหลังติดของโจทก์ที่ 8 ที่ 9 ที่ 10 และทางเข้าออกสู่ซอยโกบือเว้นแต่ประตูเหล็กยึดด้านที่ติดกับซอยโกบือให้คงไว้สภาพเดิมโดยห้ามมิให้ปิด เมื่อรื้อถอนแล้วให้จำเลยจัดทำให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ทางพิพาทเป็นทางการจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ที่ 10 เลขที่ดิน 1855 โฉนดเลขที่ 5735 ตำบลบุดะดิลออำเภอรณบุรี กรุงเทพมหานคร

ให้จำเลยทั้งสองรื้อกำแพงคอนกรีตที่ปิดกั้นหลังตึกแถวของโจทก์ในที่ดินดังกล่าว และรื้อประตูเหล็กยึดด้านที่ติดซอยโกบ้อด้วย ยกฟ้องโจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 9 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 และจำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 101,152)

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 ผู้มีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อท้ายคำร้อง (อันดับ 106,97)

คำสั่ง

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 ได้ยื่นคำร้องขอถอนคำร้องฉบับนี้และศาลฎีกาสั่งอนุญาตแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้อีก

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 ได้ยื่นคำร้องขอถอนคำร้องฉบับนี้และศาลฎีกาสั่งอนุญาตแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้อีก

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-ประชา บุญวนิช-เคียง บุญเพิ่ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น